

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3155/2533

นาง สำรวย แซ่ฮ้อ วง กับพวก
นาย ศรชัย จันทร์ทนายะ วิจิตร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349

ที่ดินของโจทก์ถูกล้อมจนไม่มีทางออกสู่ถนนอันเป็นทางสาธารณะได้ทั้งการ
ออกทางด้านที่ดินของจำเลยตามแนวทางพิพาทจะทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย
น้อยกว่าการออกทางด้านที่ดินของ ส. ดังนั้น การที่โจทก์ขอผ่านตามแนวทางพิพาท
ในที่ดินของจำเลยจึงเป็นทางที่สะดวกและเหมาะสมกับความจำเป็นกว่าทางอื่นโจทก์
จึงชอบที่จะขอให้จำเลยเปิดทางผ่านตามแนวทางพิพาทในที่ดินของจำเลยเป็นทาง
จำเป็นสำหรับให้โจทก์ใช้เป็นทางออกสู่ทางสาธารณะได้ ตามสภาพการณ์ปัจจุบัน
รถยนต์เป็นพาหนะที่จำเป็นต้องใช้กันโดยทั่วไป และทางพิพาทในที่ดินของจำเลยทุก
ตอนก็กว้าง 4 เมตรอยู่แล้วจึงเป็นการชอบที่ศาลกำหนดให้จำเลยเปิดทางพิพาทให้
โจทก์กว้าง 4 เมตร.

คดีทั้งห้าสำนวนศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษารวมกันโดยให้เรียกนางสำรวย
แซ่ฮ้อวง นายประสิทธิ์ ประทีปอมรสุข นายสุพจน์ ประทีปอมรสุขนายวรากร จารุศิริ
กุล นายวุฒิชัย จารุศิริกุล นายชาญ ศรีสรรพศิริกุลและนางรัตนา อารยางกูร ว่าโจทก์
ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 7 ตามลำดับคดีทั้งห้าสำนวนโจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องขอให้เปิดทางเดิน

ทำนองเดียวกันว่าที่ดินของโจทก์ทั้งเจ็ดตกอยู่ในที่ล้อมไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะได้ นอกจากผ่านทางที่ดินของจำเลยดังกล่าวเท่านั้น ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2526 จำเลยได้ทำรั้วสังกะสีกั้นเข้ามาในทางดังกล่าวทำให้เหลือทางกว้างเพียง 75-100 เซนติเมตรตลอดแนวและทำประตูปิดทางเข้าออกทำให้โจทก์ทั้งเจ็ดไม่สามารถใช้ทางออกสู่ถนนสาธารณะทำดินแดงโดยสะดวก โจทก์แจ้งให้จำเลยรื้อถอนรั้วและประตูแล้วแต่ก็เพิกเฉย ขอให้พิพากษาว่าทางบนที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 17709 ทั้งแปลงกว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 39 เมตร ซึ่งเลี้ยวเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 16497 และยาวลงมาทางทิศใต้ กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 18 เมตร แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันตก กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 11 เมตร เป็นทางจำเป็น ซึ่งจำเลยต้องยอมให้โจทก์ทั้งเจ็ดใช้เป็นทางออกสู่ถนนทำดินแดงซึ่งเป็นถนนสาธารณะ ให้จำเลยรื้อรั้วสังกะสีกับประตูออกไป หากไม่ยอมรื้อให้โจทก์ทั้งเจ็ดรื้อได้เองโดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่าย

จำเลยให้การทำนองเดียวกันทั้งห้าสำนวนว่า ทางพิพาทที่โจทก์ทั้งเจ็ดกล่าวอ้างอยู่ในที่ดินที่มีโฉนดของจำเลยนั้น จำเลยซื้อมาจากนางสุนทรี ภูรินันท์ เมื่อซื้อแล้วจำเลยได้ถมที่ดินดังกล่าว โจทก์ทั้งเจ็ดได้อาศัยเป็นทางเดินในภายหลัง ทางที่โจทก์ทั้งเจ็ดกล่าวอ้างไม่ใช่ทางจำเป็นเพราะโจทก์ทั้งเจ็ดยังมีทางออกสู่ทางสาธารณะได้อีกทางหนึ่งคือทางซึ่งอยู่ในที่ดินของนางสาวบุญส่ง ภูรินันท์ อันเป็นทางที่โจทก์ทั้งเจ็ดใช้เดินผ่านมานานแล้ว ก่อนที่โจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยจะซื้อที่ดินส่วนของตนจากนางสุนทรี

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินของจำเลยโฉนดที่ 17709 แขวงคลองสาน(บางไส้ไก่ฝั่งเหนือ) เขตคลองสาน (บางลำภูล่าง) กรุงเทพมหานครทางด้านทิศตะวันตกตามแผนที่สังเขปเอกสารหมายเลข 4 ท้ายฟ้องกว้าง 4 เมตร ยาวตลอดแนวเป็นทางจำเป็นโจทก์ทั้งเจ็ดใช้ผ่านออกสู่ถนนสาธารณะทำดินแดงได้ ห้ามมิให้จำเลยปิดกั้นขัด

ขวางการใช้ทางดังกล่าว และให้จำเลยรื้อรั้วสังกะสีกับประตูที่อยู่ในทางออกไป หาก
ไม่ยอมรื้อก็ให้โจทก์รื้อออกเองได้โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

จำเลยอุทธรณ์ทั้งห้าสำนวน

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ถ้าจำเลยไม่ยอมรื้อรั้วสังกะสีและประตูดังกล่าวตามคำ
บังคับ โจทก์ทั้งเจ็ดชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนิน
การรื้อถอนออกไปได้ จะให้โจทก์ทั้งเจ็ดรื้อถอนเองโดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
หาได้ไม่พิพาทษาแก่เป็นให้ยกคำขอในส่วนที่ให้โจทก์รื้อรั้วสังกะสีและประตูในทาง
พิพาทได้เองโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพาทษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาทั้งห้าสำนวน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลย
นำสืบเป็นอันรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยต่างก็ซื้อที่ดินเฉพาะส่วน
ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนจากนางสุนทรี ภูรินันท์ ผู้จัดการมรดกของนายสุวรรณ ภูริ
นันท์ทางพิพาทคือทางซึ่งอยู่ในที่ดินของจำเลย 2 แปลง นางสุนทรีได้กั้นทางพิพาท
ในที่ดินโฉนดเลขที่ 17709 ทั้งแปลง กว้าง 4 เมตรยาวตลอดความยาวของที่ดิน
สำหรับให้โจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยร่วมกันใช้เป็นทางออกสู่ถนนท่าดินแดง แล้วให้
โจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยร่วมกันวื้อไว้โจทก์ทั้งเจ็ดไม่ได้ซื้อ ส่วนจำเลยได้ซื้อไว้ ขณะ
นี้ที่ดินของโจทก์ทั้งเจ็ดอยู่ในที่ล้อม ไม่มีทางออกสู่ถนนท่าดินแดงอันเป็นทาง
สาธารณะ

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ทั้งเจ็ดไม่มีสิทธิขอให้เปิดทางผ่านในที่ดินของจำเลยเป็น
ทางจำเป็นเพื่อออกสู่ถนนท่าดินแดงอันเป็นทางสาธารณะ เพราะโจทก์ทั้งเจ็ดเคย

ผ่านในที่ดินของนางสาวบุญส่งภุณันท์ ได้นั้น เห็นว่า ที่ดินของโจทก์ทั้งเจ็ดถูก
ที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงถนนท่าดินแดงอันเป็นทางสาธารณะได้ และ
ทางพิพาทซึ่งอยู่ในที่ดินของจำเลยทั้ง 2 แปลงดังกล่าวมาเป็นทางกว้างประมาณ 4
เมตรโดยตลอด ซึ่งถ้าหากจำเลยรื้อรั้วสังกะสีกับประตูของจำเลยที่อยู่ในทางพิพาท
ออกไปเพื่อให้เป็นทางออกสู่ถนนท่าดินแดง และให้โจทก์ทั้งเจ็ดใช้ทางพิพาทนี้ร่วม
ด้วยแล้วความเสียหายที่เกิดแก่จำเลยเพราะเหตุที่มีทางผ่านย่อมมีน้อยกว่าความเสีย
หายที่เกิดแก่นางสาวบุญส่ง เพราะถ้าให้เปิดทางออกทางด้านที่ดินของนางสาวบุญส่ง
ก็จะต้องรื้อถอนรั้วคอนกรีตและโรงรถซึ่งอยู่ถัดจากรั้วคอนกรีตออกไปซึ่งจะทำให้
เกิดความเสียหายแก่นางสาวบุญส่งมากกว่าการรื้อรั้วสังกะสีกับประตูของจำเลย ทั้ง
มูลเหตุสำคัญที่จำเลยทำรั้วสังกะสีกันเข้ามาในทางพิพาทน่าเชื่อว่า เป็นเพราะจำเลย
แต่ผู้เดียวที่ยอมซื้อทางพิพาทซึ่งอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 17709 อันเป็นทางพิพาทส่วน
หนึ่งที่นางสุนทรกันไว้สำหรับให้โจทก์จำเลยร่วมกันใช้เป็นทางออกสู่ถนนท่าดินแดง
ส่วนโจทก์ทั้งเจ็ดไม่ได้ร่วมซื้อด้วย ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งเจ็ดมีสิทธิผ่านที่ดิน
นางสาวบุญส่ง โดยชอบด้วยกฎหมายประการใด ดังนั้น เมื่อเกิดความจำเป็นเนื่อง
จากที่ดินของโจทก์ทั้งเจ็ดถูกล้อม จนไม่มีทางออกสู่ถนนท่าดินแดงอันเป็นทาง
สาธารณะได้ ทั้งการออกทางด้านที่ดินของจำเลยตามแนวทางพิพาทจะทำให้จำเลย
ได้รับความเสียหายน้อยกว่าการออกทางด้านที่ดินของนางสาวบุญส่ง ดังนั้น การที่
โจทก์ทั้งเจ็ดขอผ่านตามแนวทางพิพาทในที่ดินของจำเลยจึงเป็นทางที่สะดวกและ
เหมาะสมกับความจำเป็นกว่าทางอื่น โจทก์ทั้งเจ็ดจึงชอบที่จะขอให้จำเลยเปิดทาง
ผ่านตามแนวทางพิพาทในที่ดินของจำเลยที่ 2 แปลงดังกล่าวเป็นทางจำเป็นสำหรับ
ให้โจทก์ทั้งเจ็ดใช้เป็นทางออกสู่ถนนท่าดินแดงอันเป็นทางสาธารณะได้

ที่จำเลยฎีกาว่า ทางผ่านตามแนวทางพิพาทในที่ดินของจำเลยซึ่งศาลล่างทั้งสอง
กำหนดให้เป็นทางจำเป็นกว้าง 4 เมตรเกินความจำเป็นของโจทก์ทั้งเจ็ดและ
ทำให้จำเลยเสียหายมาก ทั้งการที่จำเลยได้เปิดทางผ่านตามแนวทางพิพาทให้โจทก์

ทั้งเจ็ดผ่านในที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 17709 กว้างประมาณ 1 เมตร และในที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 16497 กว้างประมาณ 75 เซนติเมตร เป็นการพอสมควรแก่ความจำเป็นของโจทก์ทั้งเจ็ดแล้วนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าทางผ่านตามแนวทางพิพาทซึ่งจำเลยได้เปิดไว้กว้าง 1 เมตร และ 75 เซนติเมตรนั้น ไม่เพียงพอแก่การใช้สอยที่โจทก์ที่ 1 ที่ 6 และที่ 7 จะนำรถยนต์เข้าไปในที่ดินของตนได้ ซึ่งตามสภาพการณ์ทุกวันนี้รถยนต์เป็นพาหนะที่จำเป็นต้องใช้กันโดยทั่วไป และทางพิพาทในที่ดินของจำเลยทุกตอนก็กว้าง 4 เมตรอยู่แล้ว ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยเปิดทางพิพาทให้โจทก์กว้าง 4 เมตร นั้น เหมาะสมแล้ว..."

พิพากษายืน.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟูง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ